都安瑶族自治县“9·22”道路交通事故调查报告

2018年9月22日13时05分，在国道210线2765Km+250m下坳镇板旺村大旺屯路段发生一起死亡1人的道路交通事故。

为查明事故原因，吸取事故教训，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规的规定，受自治县人民政府的委托，自治县公安局成立自治县“9·22”一般道路交通事故调查小组（以下简称“调查组”），负责对该起事故的调查认定。

“调查组”通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）当事人的基本情况:

1、兰***，男，1967年08月13日出生，兰***，男，1974年3月7日出生，系广西南丹县城关镇**********居民，机动车驾驶证证号：45*********，档案编号：450500865197，初次领证日期：2009年08月5日，准驾车型：C1E，C1实习期至2019年5月13日，交通方式:交通方式:驾驶桂AV****号牌小型普通客车，联系方式：152********。

2、李***，男，1978年12月18日出生，系四川省内江市威远县**********居民，机动车驾驶证证号：511*********，档案编号：510301506416，初次领证日期：2002年7月25日，准驾车型：A2D，交通方式：驾驶川C****号牌重型半挂牵引车牵引川C6277挂号挂车，联系方式：135********。

经调查，没有发现驾驶人有酒后驾车的迹象。

（二）事故车辆基本情况

1、桂AV****号牌小型普通客车，车辆所有人：兰***，所有人地址：广西南丹县城关镇**********，车辆品牌型号：哈弗牌CC6472RM03A，车辆识别代号：LGWEF4A55JF449654，发动机号码：1825095175，初次登记日期为2018年6月15日，检验有效期至2020年6月，使用性质：非营运。

2、川C****号牌重型半挂牵引车，车辆所有人：自贡新德运输贸易有限公司，地址：四川省自贡市荣县旭阳镇二佛路378号，车辆品牌型号：豪沃牌ZZ4257W324HE1B，车辆识别代号：LZZ1CLXB0JA366864，发动机号码：180217703177，初次登记日期为2018年4月16日，检验有效期至2019年4月，投保于中国太平洋财产保险股份有限公司四川自贡支公司，保险单号：ACHD210Y1418B042865X。

3、川C6277挂号挂车，车辆所有人：自贡新德运输贸易有限公司，地址：四川省自贡市荣县旭阳镇二佛路378号，车辆品牌型号：君宇广利牌ANY9400CY，车辆识别代号：LA9940C35J0ANY278，检验有效期至2019年4月。

（三）事故道路基本情况

事故现场位于国道210线2765公里+250米处，道路呈南北走向双向三车道，道路中央施划有黄色双实线将道路划分为南北走向，南向道路通往南宁方向，施划有一个行车道和路肩，其宽度分别为430cm、80cm，路沿石宽度为50cm，道路西侧设有铁式护栏和绿化带；北向道路通往河池方向，分别施划有两个行车道，分别是爬坡车道和行车道，其爬坡车道和行车道宽度分别为410cm、360cm，路肩宽度为60cm,路沿石宽度为50cm；现场道路由北往南为往河池方下坡路段，坡度为2.7°,道路为干燥的水泥路面，视线良好，事故发生于白天。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2018年9月22日早上，兰***驾驶驾驶桂AV****号牌小型普通客车（载蓝国强，途中到都安县汽车总站下车）由北海驶往南丹方向，下午13时5分，行驶至国道210线2765公里+250米处时，车辆越过道路中间黄色双实线与对向由李***驾驶川C****号牌重型半挂牵引车牵引川C6277挂号挂车发生碰撞，造成兰***当场死亡，桂AV****号牌小型普通客车报废和川C****号牌重型半挂牵引车损坏的道路交通事故。

（二）事故救援情况

2018年9月22日13时09分，都安瑶族自治县公安局交管大队事故值班民警接到都安县110指挥中心指令：在下坳镇板旺村大旺屯路段其驾驶一辆川C****号重型半挂牵引车牵引川C6277挂号挂车发生碰撞，造成1人死亡，要求交警出警处理。接到报案后，交管大队事故民警黄敏华、韦幸赶赴现场进行现场勘查和

调查取证工作。

经初查，造成兰***当场死亡的道路交通事故。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成兰***当场死亡，直接经济损失10000.00元。

兰***，男，1967年08月13日出生，兰***，男，1974年3月7日出生，系广西南丹县城关镇**********居民。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

兰***驾驶机动车上道路行驶，车辆越过道路中间黄色双实线与对向车辆发生碰撞是事故发生的主要原因；李***驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行驶，遇险时采取措施不当是造成事故的另一原因。

（二）事故性质

通过对事故发生的原因进行综合分析，经调查组认定，该事故属于生产安全事故，是一起机动车驾驶人违反通行规定造成的一般道路交通事故。

五、责任分析及处理建议

当事人兰***的行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条 “车辆、行人应当按照交通信号通行;遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行;在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。”之规定，其违法过错行为对事故发生的作用较大;当事人李***的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全

驾驶、文明驾驶”和第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”之规定，其违法过错行为对事故发生的作用较小。

根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款（二）项之规定，当事人兰***应承担事故的主要责任，当事人李***应承担事故的次要责任。

建议对李***在事故发生时出现的交通违法行为依法进行处罚，兰***因在事故中死亡，无法追究其责任。

六、事故防范措施及建议

（一）强化路面监控，确保道路安全、畅通，减少交通事故的发生。

（二）加大对运输企业的监管，督促抓好运输车辆及其驾驶员的管理。

（三）加强交通安全宣传力度，提高广大交通参与者的交通安全意识。

都安瑶族自治县“9·22”道路交通事故调查小组

2018年11月15日